

1507366-50.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2092453/2019 - 03º D.P. CAMPOS

ELISEOS, 4435141 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507366-50.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507366-50.2019.8.26.0228 C. 733/2019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2092453/2019 - 03º D.P. CAMPOS

ELISEOS, 4435141 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 1474/19/103 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS,

2092453 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 1474/19/103 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 2092453 -

03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 1474/19/103 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

PATRICIA ALVES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

VISTOS.

PATRÍCIA ALVES DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, como narra a denúncia, no dia 29 de março de 2019, às 09h15min, na Rua Joaquim Gustavo, nº 45, República, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo, para a entrega a consumo de terceiros, 1,4 g de crack, na forma de 11 pedras, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Frustrada a notificação pessoal, foi determinada a notificação por edital. Houve oferecimento de defesa preliminar. A denúncia foi recebida, a ré citada por edital. Decorrido o prazo sem que a ré tivesse constituído advogado ou comparecido em Juízo, houve determinação de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, além da decretação da custódia cautelar da ré.

Com a notícia relativa à prisão da ré, houve sua citação pessoal, com a retomada do feito. Em instrução, foram ouvidas testemunhas comuns. Interrogada, a acusada permaneceu em silêncio. Nos debates, o Ministério Público postulou a desclassificação da imputação, no que seguido pela Defesa.

Síntese do necessário.

Relato, DECIDO.

Denúncia PROCEDENTE em parte.

Segundo apurado, policiais militares em patrulhamento visualizaram aglomerado de pessoas (sexos masculino e feminino) em atitude suspeita, as quais, ao perceberem a presença policial, demonstraram surpresa e se dispersaram. Duas pessoas, porém, foram abordadas e identificadas como a ré PATRICIA e Jenifer Karolayne Pires. Em revista pessoal, nada foi localizado, porém como PATRÍCIA posicionava-se em cima de uma peça de roupa, verificou-se a existência ali de 11 pedras de crack. Com Jenifer foi encontrada a quantia de R\$ 15,00 em espécie.

Informalmente questionadas, PATRICIA negou a responsabilidade pelas drogas. Jenifer afirmou que o dinheiro era proveniente de prostituição e que pretendia adquirir entorpecentes, por ser usuária.

A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão e laudo químico-toxicológico acostado aos autos, de forma a estabelecer perfeita correlação entre o material apreendido, aquele submetido à avaliação preliminar e, finalmente, o exame toxicológico.

Igualmente a autoria é certa.

O policial militar João Gustavo da Silva Gabrigna disse que se encontrava em patrulhamento de rotina junto com outro policial quando, ao passarem pelo local dos fatos, onde usuários se reúnem para consumirem "crack". Vários deles, porém, dispersaram-se, conseguindo deter apenas duas pessoas do sexo feminino. Ambas foram submetidas a revista pessoal, mas junto ao corpo delas nada foi localizado. Contudo, Patrícia que estava sentada sobre um xale, que ao ser vistoriado verificou-se que em seu interior as escondidas encontravam-se (11) onze pequenas pedras de crack. Ela, então, disse ser usuária daqueles entorpecentes.

No mesmo sentido, em suma, o quanto narrado pelo policial militar Quezia da Rocha Reis.

Interrogada, a ré permaneceu em silêncio.

Foi o que se colheu da prova oral.

A prova amealhada basta para a condenação, ainda que em tipo diverso daquele inicialmente imputado. A ré foi detida no local dos fatos em poder de cerca de 15 porções de crack, não havendo qualquer circunstância indicativa de traficância, mas efetivamente de posse para uso pessoal, como bem anotado pelo Ministério Público.

Portanto, a denúncia procede parcialmente.

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR a ré PATRÍCIA ALVES DA SILVA, qualificada nos autos, nos termos do artigo 28 da Lei de Drogas e, considerando o tempo de custódia cautelar já descontado, JULGO EXTINTA SUA PUNIBILIDADE pelo integral cumprimento. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Já juntado laudo químico-toxicológico definitivo, determino a incineração do entorpecente apreendido.

O valor apreendido servirá para o pagamento das custas e despesas processuais.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA